



PUTUSAN
Nomor 2020 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SUMATERA BARAT cq. BUPATI LIMA PULUH KOTA**, yang diwakili oleh Safaruddin Dt. Bandaro Rajo selaku Bupati Lima Puluh Kota, berkedudukan di Bukit Limau, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Desa Sarilamak, Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SUMATERA BARAT cq. BUPATI LIMA PULUH KOTA cq. KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA/PENGGUNA ANGGARAN (PA) Sekarang KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)**, yang diwakili oleh Rilza Hanif, S.ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Tabek Panjang Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nagari Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Vito Oktavia, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Juanda Nomor 49A, RT 01, RW 04, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing masing

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AFRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Riau Gang Nuri 12, RT 02/RW 05, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kelurahan Padang Terubuk, Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **SYAMSIR ALAM**, bertempat tinggal di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Nagari Lawang Jorong Mandahiling, Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
3. **EDLEN SYARKAWI**, bertempat tinggal di Ling Thahara RT 002/RW 004, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Kelurahan Padang Tiakar Hilie, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Nedi Rinaldi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Santika, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 182 A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SUMATERA BARAT cq. BUPATI LIMA PULUH KOTA cq. KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEKARANG KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) cq. KEPALA BIDANG BINA MARGA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN**

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2023



**PEMBANGUNAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**, berkedudukan di Jorong
Tabek Panjang Koto Baru Simalanggang Kecamatan
Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nagari Koto
Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh
Kota, Provinsi Sumatera Barat;

**2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**, berkedudukan di Bukit
Limau, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau,
Kabupaten Lima Puluh Kota, Desa Sarilamak, Harau,
Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tanjung Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang berkualitas baik
dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kontrak Induk Nomor: 01/KTK/P.JBT.K/PU-LK/II-
2009 dan Kontrak Anak I Nomor: 01a/KTK/P.JBT.K/PU-LK/II-2009,
tanggal 12 Februari 2009, antara Tergugat III dengan Penggugat II, untuk
melakukan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Taeh Baruah yang
berlokasi di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota
adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Pemutusan Kontrak Nomor:
01/BAPK/P.JBT.K/PPK/PU-LK/III-2010 yang dilakukan oleh Tergugat III
kepada Perusahaan Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2023



5. Menyatakan Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akibat perbuatannya telah merugikan Penggugat dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrecht matigedaad over head*);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat berupa kerugian materiil maupun *immateriil* sebesar Rp1.324.665.842,66 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua, enam puluh enam sen) yang harus dibayar tunai kepada Penggugat seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya volume terakhir yang telah ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan dan ditanda tangani oleh Tergugat II dan III:	471.466.000,00
2.	Retensi yang ditahan oleh KPA (Tergugat III) sebanyak 5% (lima persen) dari pengambilan MC (<i>mountly sertificate</i>)	106.998.868,00
3.	Bunga Bank sebesar 2% atas Jaminan pelaksanaan pada Bank Nagari Payakumbuh sebesar Rp154.814.500,- yang seharusnya sudah bisa Penggugat ambil sejak bulan Oktober 2010 – sekarang sejak putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 02/ Pdt.G/2011/PN.Pyk, dalam perkara antara Tergugat III dengan PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Payakumbuh/ Bank Nagari Cabang Payakumbuh:	58.829.510,00
4	Denda Pinjaman Bank kredit modal kerja pada Bank Nagari Payakumbuh yang tidak bisa Penggugat cicil sejak tidak ada pembayaran kontrak oleh Tergugat III senilai:	128.445.684,66

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2023



5	Keuntungan perusahaan yang hilang akibat perjanjian ini 10% dari nilai kontrak yaitu sebesar:	300.000.000,00
	Jumlah total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Para Tergugat:	1.124.665.842,66
6.	Kerugian immateriil yang dirasakan oleh Penggugat akibat pemutusan kontrak oleh Tergugat III senilai:	200.000.000,00
	Jumlah Total Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat	1.324.665.842,66 <i>(satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua, enam puluh enam sen)</i>

7. Menghukum para pihak yang masih berada dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota ataupun ada pihak ketiga yang berkaitan dengan adanya pekerjaan Pembangunan Jembatan Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikerjakan oleh Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding, maupun kasasi;
9. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
Subsida:
- Sekiranya Yang Mulia Pengadilan Negeri Tanjung Pati *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2023



Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi (Tergugat I dan Tergugat II):

- A. Eksepsi Kompetensi Absolut;
- B. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tjp tanggal 2 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1, dan Tergugat 2 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kontrak Induk Nomor: 01/KTK/P.JBT.K/PU-LK/II-2009 dan Kontrak Anak I Nomor: 01a/KTK/P.JBT.K/PU-LK/II-2009, tanggal 12 Februari 2009, antara Tergugat III dengan Penggugat II, untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Taeh Baruah yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Kontrak Nomor: 01/BAPK/P.JBT.K/PPK/PU-LK/III-2010 yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Perusahaan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat 1, 2, dan 3 secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akibat perbuatannya telah merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat 1, 2, dan 3 untuk membayar kepada Para Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp578.464.868,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2023



7. Menghukum Tergugat 1, 2, dan 3 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.135.650,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang telah menjatuhkan dengan putusan Nomor 255/PDT/2022/PT PDG tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing masing tanggal 8 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.K/PDT/2023/PN Tjp jo. Nomor 255/PDT/2022/PT PDG jo. Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 255/PDT/2022/PT.PDG tanggal 17 Januari 2022 yang dimintakan Kasasi *a quo*;
- Mengadili Sendri:
Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat/Para Terbanding) untuk seluruhnya;

Dan/atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Induk (bukti P4/T1) Nomor: 01/KTK/P.JBT.K/PU-LK/II-2009, tanggal 12 Februari 2009 Pasal 19 dimana Tergugat I dan Tergugat II hanya memberikan satu kali surat teguran kepada Penggugat 1 yang disampaikan oleh Tergugat III, maka pemutusan kontrak tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga merugikan Para Penggugat, dengan demikian sudah tepat Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2023



INDONESIA *cq.* MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA *cq.* GUBERNUR SUMATERA BARAT *cq.* BUPATI LIMA PULUH KOTA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA *cq.* GUBERNUR SUMATERA BARAT *cq.* BUPATI LIMA PULUH KOTA** dan 2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA *cq.* GUBERNUR SUMATERA BARAT *cq.* BUPATI LIMA PULUH KOTA *cq.* KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA/PENGGUNA ANGGARAN (PA) Sekarang KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2023